

2025 注册会计师

# 22年《经济法》试题及答案解析

注册会计师考试的历年试题宝贵且稀缺，是无可替代的学习资源，也是考生了解考试的“窗口”，深研试题，能够从中洞悉出题人的命题思路与鲜明特点，从而进一步掌握答题的正确尺度与规范。东奥会计在线为大家整理盘点了注会历年试题及答案解析，扫描下方二维码获取完整版试题及答案！



扫描二维码  
获取完整版资料



## 2022 年注会《经济法》试题及答案解析

### 一、单项选择题（本题型共 26 小题，每小题 1 分，共 26 分。）

1. 在法律关系主体的分类中，个人独资企业是（ ）。
  - A. 自然人
  - B. 营利法人
  - C. 非法人组织
  - D. 非营利法人
2. 全面推进依法治国的总目标是（ ）。
  - A. 依法保障人民权益
  - B. 坚持中国特色社会主义法治道路
  - C. 坚持依宪治国、依宪执政
  - D. 建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家
3. 根据基本民事法律制度的规定，下列关于民事法律行为的表述中，正确的是（ ）。
  - A. 解除权的行使属于双方民事法律行为
  - B. 负担行为产生债法上的法律效果
  - C. 不要式民事法律行为的当事人不可以自由选择民事法律行为的形式
  - D. 主民事法律行为无效，不影响从民事法律行为的有效性
4. 根据物权法律制度的规定，下列各项中，属于流通物的是（ ）。
  - A. 文物
  - B. 黄金
  - C. 电脑
  - D. 药品
5. 甲擅取乙之油漆漆于自家家具上，双方未就油漆后家具的所有权归属达成协议。根据物权法律制度的规定，下列关于油漆后家具所有权归属的表述中，正确的是（ ）。
  - A. 此属附合，油漆后家具所有权归属于甲
  - B. 此属附合，油漆后家具由甲、乙共有
  - C. 此属加工，油漆后家具所有权归属于甲
  - D. 此属加工，油漆后家具由甲、乙共有
6. 根据合同法律制度的规定，下列关于要约的表述中，正确的是（ ）。
  - A. 要约只能向特定人发出，不得向非特定人发出
  - B. 要约与撤回要约的通知同时到达受要约人的，不影响要约生效
  - C. 要约不得撤销
  - D. 要约因遭到拒绝而失效
7. 根据合同法律制度的规定，下列关于民间借贷合同的表述中，正确的是（ ）。
  - A. 非金融机构的法人之间为生产、经营需要订立的民间借贷合同，原则上无效
  - B. 出借人或借款人的借贷行为被已经生效的裁判认定构成犯罪的，民间借贷合同并不因此当然无效
  - C. 民间借贷合同利率不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的 5 倍的，人民法院应予支持

- D. 出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金的，出借人只能择一主张
8. 根据合同法律制度的规定，下列关于技术合同的表述中，正确的是（ ）。
- A. 技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同
- B. 技术转让合同签订后，如果当事人没有约定或者约定不明确，依照《民法典》相关规定仍不能确定，出让方后续改进的技术成果，有义务分享给受让方
- C. 技术咨询合同是当事人一方以技术知识为对方解决特定技术问题所订立的合同
- D. 法人转让其享有使用权、转让权的职务技术成果时，职务技术成果的完成人与其他人享有同等的受让权利
9. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙人财产份额转让和出质的表述中，正确的是（ ）。
- A. 合伙人之间转让在合伙企业中的全部财产份额的，须经其他合伙人一致同意
- B. 合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，同等条件下其他合伙人有优先购买权，除非合伙协议另有约定
- C. 合伙人以外的人依法受让合伙人在合伙企业中的财产份额的，即成为合伙企业的合伙人
- D. 合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人半数以上同意
10. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于普通合伙企业合伙人退伙结算及其效果的表述中，正确的是（ ）。
- A. 退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由合伙协议约定或者全体合伙人决定
- B. 合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照入伙时的合伙企业财产状况进行结算
- C. 合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人不承担亏损责任
- D. 退伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，不承担连带责任
11. 根据合伙企业法律制度的规定，在第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的情况下，下列表述中，正确的是（ ）。
- A. 合伙企业可以主张该笔交易无效
- B. 该有限合伙人对该笔交易不承担责任
- C. 该有限合伙人以其财产份额为限对该笔交易承担责任
- D. 该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人相同的责任
12. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务所承担责任的表述中，正确的是（ ）。
- A. 不承担责任
- B. 承担无限连带责任
- C. 以其认缴的出资额为限承担责任
- D. 以其实缴的出资额为限承担责任
13. 下列关于公司与其股东之间关系的表述中，正确的是（ ）。
- A. 有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任
- B. 在有限责任制度下，股东个人的财富状况与公司的风险存在直接关联
- C. 股东未履行或者未全面履行出资义务的，应对公司全部债务承担连带责任
- D. 公司拥有独立于股东的主体资格，有其权利能力和行为能力
14. 甲公司股东陈某是公司法定代表人。陈某代表甲公司与自己的债权人赵某签订了担保合同。赵某询问陈某是否需要征求其他股东意见时，陈某表示法定代表人可自行决定该事务，赵某遂认可。根据公司法律制度的规定，下列关于担保合同效力的表述中，正确的是（ ）。
- A. 陈某是公司法定代表人，担保合同对公司发生效力
- B. 赵某已尽到合理询问的义务，担保合同对公司发生效力

- C. 赵某未尽到合理审查的义务，担保合同对公司不发生效力
- D. 陈某无权代表公司签订任何担保合同，担保合同对公司不发生效力
15. 甲、乙、丙三人拟成立一家有限责任公司，约定甲以某专利权出资，乙以劳务出资，丙以其持有的某公司股权出资。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。
- A. 甲以专利权出资无须办理权属变更登记，但须许可公司使用该专利
- B. 乙可以以劳务出资，但应当由甲、乙、丙三人协商定价
- C. 丙可以以股权出资，但必须履行关于股权转让的法定手续
- D. 甲、乙、丙实际缴纳出资后，才能向登记机关申请公司设立登记
16. 根据公司法律制度的规定，有限责任公司股东有权复制公司特定文件材料。下列各项中，属于该特定文件材料的是（ ）。
- A. 监事会会议记录
- B. 股东会会议记录
- C. 会计凭证
- D. 会计账簿
17. 根据证券法律制度的规定，下列关于预受要约的表述中，正确的是（ ）。
- A. 预受要约是股东在收购期内同意接受收购要约的一种特殊承诺
- B. 在要约收购期间，即便股东未撤回预受，亦可转让预受要约的股票
- C. 在要约收购期限届满 3 个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续
- D. 在要约收购期限内，收购人应当每周在证券交易所网站上公告已预受收购要约的股份数量
18. 甲公司是乙上市公司的控股股东，自 2020 年 10 月 15 日起持有乙上市公司已发行股份的 40%。乙上市公司发布公告，披露甲公司拟自 2021 年 12 月 2 日起 12 个月内以证券交易所集中竞价交易方式增持乙上市公司 1% 的股份。根据证券法律制度的规定，下列关于甲公司此次增持及其法律后果的表述中，正确的是（ ）。
- A. 甲公司仅得通过大宗交易进行增持
- B. 如果未获得股东会特别决议批准，甲公司就应向乙公司全体股东发出收购要约
- C. 甲公司可以免于发出要约
- D. 除非经证券交易所批准，甲公司不得通过集中竞价交易方式增持
19. 刘某是知名财经记者，在买入某上市公司股票后，刘某将该公司已经公布的年报内容在其任职的财经媒体上集中报道、积极评价，以吸引投资者买入。因刘某的报道和评价，该股票价格明显上涨，刘某趁机将之前所购股票全部卖出。根据证券法律制度的规定，下列关于刘某的行为性质的表述中，正确的是（ ）。
- A. 刘某的行为构成“老鼠仓”交易
- B. 刘某的行为构成内幕交易
- C. 刘某的行为构成消极信息披露人的虚假陈述
- D. 刘某的行为构成操纵证券市场
20. 根据企业破产法律制度的规定，下列破产案件受理前产生的各项债权中，应当最优先获得清偿的是（ ）。
- A. 人身损害赔偿金（不涉及惩罚性赔偿）
- B. 民事惩罚性赔偿金
- C. 行政罚款
- D. 刑事罚金
21. 根据支付结算法律制度的规定，下列各项中，属于同城和异地均可采用的结算方式的是（ ）。



扫描二维码  
获取完整版资料